AO JUÍZO DA _ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

MARIA ZAILA SÁ, Brasileira, Separada Judicialmente, Auxiliar de Limpeza, portadora da cédula de identidade 1918411, CPF 924.079.359-34, residente e domiciliada na Rua Dom Mateus, 387, Jardim Iate Clube, município de Balneário Camboriú/SC, CEP 88337240, vem, por sua procuradora que esta subscreve, propor a presente

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de **BANCO VOTORANTIM S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 59.588.111/0001-03, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, São Paulo/SP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – SÍNTESE FÁTICA

A parte autora firmou com a instituição ré contrato de financiamento de veículo, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário nº 271731079, em 05 de abril de 2024, tendo por objeto a aquisição de veículo automotor.

O valor financiado foi acrescido de diversas tarifas, seguros e encargos, elevando significativamente o custo total da operação, cujo Custo Efetivo Total atingiu o patamar de 39,99% ao ano.

A partir de agosto de 2025, a autora passou a enfrentar dificuldades financeiras, tornando-se inadimplente, situação que foi agravada pela incidência de encargos manifestamente abusivos, tornando o débito impagável.

Diante desse cenário, não resta alternativa senão a revisão judicial do contrato, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio contratual e viabilizar a regularização da dívida.

II – DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, sendo vedada a imposição de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

III – DA VENDA CASADA DE SEGUROS

O contrato prevê a inclusão de seguros denominados "Seguro Prestamista" e "Seguro de Vida", totalizando o valor de R$ 2.820,91.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação da contratação autônoma desses produtos, tampouco a juntada das respectivas apólices, propostas ou termos de adesão.

Ainda que formalmente indicados como não financiados, verifica-se que tais valores foram incorporados ao custo da operação, influenciando diretamente o valor das parcelas.

Tal prática configura típica hipótese de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, além de violar o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do mesmo diploma legal.

IV – DA ABUSIVIDADE DAS TARIFAS

O contrato prevê a cobrança de tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 399,00, **sem qualquer comprovação da efetiva prestação do serviço**.

A ausência de laudo técnico ou qualquer documento que demonstre a realização da avaliação invalida a cobrança, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Além disso, foram incluídas despesas com despachante e registro, sem demonstração da efetiva prestação dos serviços ou comprovação de repasse a terceiros, o que evidencia cobrança indevida.

V – DOS JUROS MORATÓRIOS ILEGAIS

O contrato estabelece a incidência de juros moratórios no patamar de 6% ao mês.

Tal previsão é manifestamente ilegal, uma vez que a jurisprudência consolidada limita os juros moratórios a 1% ao mês, conforme interpretação do artigo 406 do Código Civil em conjunto com o artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Trata-se de cláusula abusiva que deve ser declarada nula.

VI – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS

A taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,24% ao mês e 30,39% ao ano.

Entretanto, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no mesmo período (abril de 2024), era de 1,91% ao mês e 25,44% ao ano.

A discrepância evidencia a cobrança de juros superiores à média de mercado, sem qualquer justificativa técnica, configurando vantagem excessiva e desequilíbrio contratual.

A fixação da taxa de juros em contratos bancários, embora inserida no âmbito da autonomia privada das instituições financeiras, não se dá de forma arbitrária, devendo guardar correspondência com critérios econômicos objetivos, **notadamente o risco da operação**, o perfil do contratante e as condições de mercado. No caso em exame, entretanto, a instituição ré estipulou taxa significativamente superior à média apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, sem apresentar qualquer justificativa técnica individualizada que demonstre agravamento do risco de inadimplemento ou peculiaridade na operação que legitimasse a elevação do custo do crédito.

Tal conduta evidencia a fixação deliberada de encargos em patamar excessivo, dissociado de critérios econômicos razoáveis, configurando vantagem exagerada e

violação ao equilíbrio contratual, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

VII – DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA

O contrato prevê a capitalização diária dos juros, sem, contudo, apresentar de forma clara e compreensível a metodologia de cálculo aplicada.

Tal prática, além de potencializar excessivamente o valor da dívida, viola o dever de transparência, impedindo o consumidor de compreender o real impacto financeiro da contratação.

VIII – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Diante das cobranças indevidas, especialmente no que se refere às tarifas e seguros**, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente**.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição deve ocorrer em dobro, diante da cobrança indevida e da conduta abusiva da instituição financeira.

IX – DA TUTELA DE URGÊNCIA

A manutenção das cobranças abusivas e a continuidade da mora expõem a autora a risco iminente de medidas constritivas, como inscrição em cadastros restritivos e eventual busca e apreensão do veículo.

Diante da probabilidade do direito, evidenciada pela documentação acostada, e do perigo de dano, requer-se: a suspensão da exigibilidade dos encargos abusivos; a vedação de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos em razão da dívida discutida; a possibilidade de depósito judicial do valor incontroverso, a ser apurado conforme parâmetros legais.

X – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos;

b) a citação da parte ré para, querendo, contestar a presente ação;

c) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas relativas aos seguros, tarifas e encargos;

d) a revisão dos juros remuneratórios, com limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central;

e) a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês;

f) a exclusão ou revisão da capitalização diária de juros;

g) o recálculo integral do contrato;

h) a condenação da ré à repetição do indébito, preferencialmente em dobro;

i) a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito.

Dá-se à causa o valor de R$.

Termos em que, pede deferimento.

Itajaí, datado eletronicamente
Franciéli Vasconcellos Nogueira
OAB/SC 99176